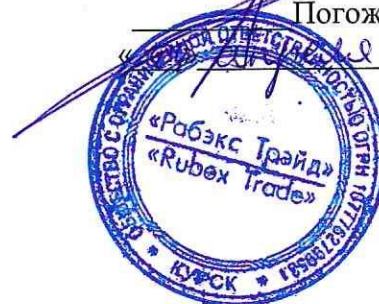


Общество с ограниченной ответственностью «Рабэкс Трэйд»
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Учебного центра
ООО «Рабэкс Трэйд»
Погожих В.В.
_____ 2025 г.



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
ООО «РАБЭКС ТРЭЙД»

КУРСК 2025

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг в Учебный Центр ООО «Рабэкс Трэйд» (далее – Учебный Центр).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», Законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом ООО «Рабэкс Трэйд».

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей слушателей (обучающихся), а также для обеспечения финансовой стабильности и развития материально-технической базы Учебного Центра.

1.4. Учебный Центр оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

1.5. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе. Допускается оказание образовательных услуг на безвозмездной основе по решению руководителя Учебного Центра, при наличии объективных причин указанных в запросе от заказчика.

1.6. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;

"слушатель"(обучающийся) - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение.

2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ИНФОРМАЦИЯ О НИХ.

2.1. Учебный Центр оказывает платные образовательные услуги по программам обучения в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности.

2.2. Учебный Центр обязан до заключения договора предоставить достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.3. Информация, доводимая до заказчика и обучающегося (в т.ч. путем размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения:

- наименование Учебного Центра, сведения о лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень и стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору;
- порядок приема и требования к слушателям, поступающим на обучение;
- форма документа выдаваемого по окончании обучения.

2.4. По требованию заказчика или обучающегося Учебный Центр обязан предоставить для ознакомления:

- настоящее Положение;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- формы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
- образовательные программы, стоимость образовательных услуг, которые включаются в основную плату по договору.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ.

3.1. Оказание платных образовательных услуг в Учебном Центре осуществляется на основании заключенных договоров на оказание платных образовательных услуг.

3.2. Учебный Центр заключает договор с заказчиком при наличии возможности оказать запрашиваемую платную образовательную услугу и не вправе оказывать предпочтение какому-либо физическому или юридическому лицу в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами.

3.3. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг (Приложение 1) заключается до начала оказания услуг в письменной форме или в электронной форме, усиленной ЭЦП и должен содержать следующие сведения:

- полное наименование Учебного Центра;
- место нахождения (юридический адрес) Учебного Центра;
- фамилия, имя, отчество лица, заключающего договор от имени Учебного Центра, документ, на основании которого оно действует;
- фамилия, имя, отчество лица заключающего договор от имени Заказчика, его адрес (юридический и почтовый), банковские реквизиты, номер телефона организации;

- Фамилия, имя, отчество лиц, направляемых на обучение и номера контактных телефонов;
- Подписи лиц, направляемых на обучение об ознакомлении и согласии с условиями договора (приложение №1 к договору)
- уровень и направленность дополнительных образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг. Предмет договора должен четко определять основное содержание предоставляемых образовательных услуг;
- сроки оказания образовательных услуг, которые фиксируются в документах, регламентирующих образовательный процесс (образовательные программы, учебные планы);
- стоимость обучения, порядок оплаты, а также возможность возврата денег с удержанием фактически затраченных;
- документ какого уровня (степени) образования будет выдан обучающемуся после успешного освоения им соответствующих образовательных программ в установленном порядке;
- порядок изменения и расторжения договора.

3.4. Договор от имени Учебного Центра подписывается руководителем Учебного Центра или лицом, уполномоченным в установленном порядке.

3.5. Стороной договора об оказании платных образовательных услуг юридическим лицом, заключающим договор, может быть организация (учреждение, предприятие и т.п.) независимо от организационно-правовой формы, направляющее обучающегося на обучение.

3.6. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору об оказании платных образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.7. Изменение договора об оказании платных образовательных услуг возможно по соглашению сторон. Порядок и условия изменения стоимости образовательных услуг устанавливается договором.

3.8. Учебный Центр по окончании оказания платных образовательных услуг и при соответствии обучающегося уровню и качеству знаний, предъявляемых требованиям учебной программы, выдает обучающемуся документ установленного образца, предусмотренный договором об оказании платных образовательных услуг.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

4.1. Стоимость обучения за оказание платных образовательных услуг устанавливается приказом руководителя Учебного центра.

4.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств. Снижение стоимости платных образовательных услуг может быть предоставлено заказчику при условии направления на обучения не менее 5(пяти) кандидатов на обучение, обучения по нескольким образовательным программам, при участии Исполнителя в электронных торгах (аукционах, запросах котировок). Скидка

может предоставляться (по запросу) муниципальным бюджетным организациям и организациям социальной сферы деятельности.

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. В случае задержки оплаты без уважительных причин и без согласия Учебного Центра на срок более одного месяца, Учебный Центр имеет право расторгнуть договор на обучение.

4.5. Оплата за образовательные услуги производится безналичным путем через кредитные организации до начала оказания образовательных услуг, если иное не оговаривается условиями договора.

5. ПРАВА СЛУШАТЕЛЕЙ (ОБУЧАЮЩИХСЯ) ПО ДОГОВОРАМ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ.

5.1. Во всех случаях на слушателей (обучающихся) по договорам на оказание платных образовательных услуг распространяются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальные нормативные акты Учебного Центра.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ОКАЗАНИЕМ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.

6.1. Контроль предоставления платных образовательных услуг осуществляет руководитель Учебного Центра, оказывающего платные образовательные услуги.

6.2. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

6.3. Контроль использования средств, полученных от платных образовательных услуг, осуществляет руководитель Учебного Центра.

6.4. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и иными локальными правовыми актами Учебного Центра.

6.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Учебный Центр и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором на оказание платных образовательных услуг и законодательством Российской Федерации.

6.6. Сторона договора освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение образовательных услуг, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Настоящее Положение утверждается руководителем Учебного Центра и вступает в силу со дня введения его в действие соответствующим приказом.

7.2. В данный Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются руководителем Учебного Центра и вводятся в действие соответствующим приказом.

Договор № _____ на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального обучения _____ г. Курск Учебный центр ООО «Рабэкс Трейд», осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от _____, выданной Комитетом образования и науки Курской области, именуемый в дальнейшем Исполнитель в лице руководителя Учебного Центра (ФИО), действующего на основании доверенности № ____ и _____, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _____, действующего на основании _____, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу _____ Слушателя(ей) по программе: (Вид программы) в соответствии с учебными планами.

1.2. Срок освоения образовательной программы по данному Договору составляет _____ часов.

1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет _____ рабочих дней.

1.4. Срок оказания услуг по мере комплектования группы.

1.5. Форма обучения – очная, заочная, очно-заочная, дистанционная (указать нужный вариант).

1.5. После успешного выполнения Слушателями образовательной программы, прохождения итогового контроля знаний и исполнения всех условий настоящего договора Заказчиком, выдается удостоверение установленного образца, подтверждающее прохождение обучения и проверку знаний в соответствии с утверждённой программой и/или удостоверение о повышении квалификации.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЕЙ

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку кадров.

2.1.1. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению услуг по настоящему Договору без согласования с Заказчиком, обеспечив в этом случае соблюдение третьими лицами всех требований по настоящему Договору.

2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Слушатель также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом по установленной программе обучения.

3.3. Зачислить кандидатов на обучение по освоению образовательной программы приказом на основании произведенной оплаты и подписанного Договора на оказание платных образовательных услуг.

3.4. Сохранить место за Слушателем в случае одного пропуска занятий по уважительной причине (с учетом оплаты услуг и подписанного и сданного Договора).

3.5. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.6. Выдать удостоверение установленного образца и/или удостоверение о повышении квалификации после успешного прохождения итогового контроля знаний (если предусмотрено образовательной программой), при наличии оплаты за оказанные услуги и подписанного акта об оказании услуг.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора и вернуть подписанный Договор для включения в группу по освоению образовательной программы.

4.2. Заблаговременно предоставить Исполнителю необходимую информацию для проведения обучения.

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателей на занятиях.

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Слушателями имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Обеспечить посещение Слушателями занятий согласно учебному расписанию.

5. ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ

5.1. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:

5.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.

5.3. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

5.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя.

5.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Стоимость обучения одного Слушателя составляет _____ (_____) рублей, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ. 6.2. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет _____ (_____ рублей _____ копеек) рублей, НДС не облагается.

6.3. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

6.4. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в виде 100 %- ой (сто процентной) предоплаты стоимости услуг, указанной в пункте

6.2. Договора, на основании счета в течение 5 (пяти) дней с даты подписания настоящего Договора.

6.5. К экзамену допускаются Слушатели при наличии копии платежного поручения с отметкой банка о 100%-ой оплате услуг.

6.6. В случае прекращения занятий по вине Заказчика или не сдачи итогового экзамена, по завершении обучения, внесенные денежные средства по настоящему договору не возвращаются.

6.7. В случае невозможности продолжения обучения Слушателем по уважительной причине (состояние здоровья, семейные обстоятельства), существует возможность зачисления Слушателя в другую группу, если Слушатель не сможет продолжить обучение, то Исполнитель производит возврат перечисленной денежной суммы в полном объеме с письменного заявления Заказчика. Данный пункт не распространяется на Слушателей, прошедших обучение и не сдавших итоговый экзамен.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, в том числе до полного завершения взаиморасчетов Сторон.

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:

8.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

8.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

8.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;

8.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:

8.4.1. По инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

8.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения слушателем по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в образовательную организацию;

8.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

8.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

8.7. О решении изменить или расторгнуть

Договор стороны уведомляют друг друга в письменном виде.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

9.2. Все приложения к Договору, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

9.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;

9.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;

9.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 5-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

9.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

9.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

9.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

9.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

9.5.4. Расторгнуть Договор.

9.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

9.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй у Исполнителя.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заказчик
Реквизиты
Подпись уполномоченного лица
МП

Исполнитель
Реквизиты
Подпись уполномоченного лица
МП

Приложение 1
к Договору № _____
от _____

Список слушателей, направленных на обучение по программе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Контактный телефон	Подпись Слушателя об ознакомлении и согласии с условиями договора

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заказчик
Реквизиты
Подпись уполномоченного лица
МП

Исполнитель
Реквизиты
Подпись уполномоченного лица
МП

А К Т об оказании услуг по договору

№ _____ от _____ «__» _____ 201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, "Заказчик" _____, в лице _____, с одной стороны и Учебный Центр ООО «Рабэкстрейд», в лице руководителя, действующего на основании доверенности №__ с другой стороны, составили настоящий акт о том, что образовательные услуги по образовательной программе: (Вид программы) оказаны Исполнителем в срок, удовлетворяют всем условиям договора.

Количество слушателей _____ человек(а)

Стоимость обучения одного слушателя _____ рублей (_____ человек(а) * _____ руб.)
= _____ рублей Всего стоимость услуг: _____ (_____), без налога (НДС).

Претензий по оказанным услугам по Договору Заказчик к Исполнителю не имеет.

Заказчик
Подпись уполномоченного лица
МП

Исполнитель
Подпись уполномоченного лица
МП